虎门镇“1·29”一般道路交通事故调查报告

目录

一、基本情况.....1

（一）事故车辆情况.....1

（二）车辆驾驶人情况.....2

（三）检验鉴定情况.....3

（四）货车入户和年审情况.....3

（五）事故现场情况.....3

（六）货物运输单位情况.....4

（七）涉事单位及人员的基本情况.....4

（八）事故人员伤亡及直接经济损失情况.....5

二、事故发生经过及应急救援情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）应急处置情况.....6

（三）善后处理情况.....7

三、事故原因、性质和相关单位履职情况.....7

（一）事故直接原因.....7

（二）事故性质.....7

（三）相关单位及人员履职情况.....7

四、责任认定及处理建议.....9

五、防范和整改措施.....10

虎门镇“1·29”一般道路交通事故调查报告

2021年1月29日20时00分许，在东莞市虎门镇太沙路沙角段604号路段,发生一起道路交通事故。事故造成1人受伤，经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2021年3月9日，经市人民政府批准，虎门镇成立了由镇党委委员罗深明任组长，虎门交警大队大队长郑炳权为常务副组长，虎门镇应急管理分局局长陈自强、虎门镇纪检监察办科员肖鸿飞为副组长，镇应急、纪检监察、公安、交警、工会、交通等多个部门派员组成的虎门镇“1·29”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故车辆情况

粤SX96V1号小型轿车，品牌型号：凌派牌HG7180GBC5A，车辆识别代码：LHGGJ7647J802XXXX，注册日期：2018年12月13日，检验有效期至2021年12月31日，使用性质：预约出租客运，网络预约出租汽车运输证：莞交运管许可44190001XXXX字，车辆所有人：东莞市神洲行汽车服务有限公司，行驶证登记住址：东莞市塘厦镇振兴围社区塘厦大道南102号XXXXXX，核发机关：东莞市交通运输局，发证日期：2019年1月18日。该车事发时正营运网约客人，实载2人(含司机)。

粤SX96V1号小型轿车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中华联合财产保险股份有限公司东莞中心支公司，保单号：保险单号：0220441901270332XXXXXX（强制险）、0220441901270370000XXXX（商业险），商业险第三者责任险赔偿限额为100万元。

（二）车辆驾驶人情况

粤SX96V1号小型轿车驾驶人：李X，男，汉族，群众，1988年5月8日出生，广东省化州市人，公民身份号码：440982198805XXXXXX，户籍住址：广东省化州市官桥镇XXXXXXXX，驾驶证档案编号：440173580450，驾驶证登记地址：广东省茂名市化州市官桥镇XXXXXXXX，驾驶证号：440982198805XXXXXX，准驾车型：C1，初次领证日期：2015年10月15日，有效期至2021年10月15日，状态：违法未处理。网络预约出租汽车驾驶员证，适用辖区：东莞，证件有效日期：2026年10月20日。

（三）检验鉴定情况

1.2021年1月29日，李X到案后，交警部门采集其血液并委托广东康怡司法鉴定中心进行酒精检验，得到如下意见：送检的李X血液中未检出乙醇。

2.交警部门委托广东康怡司法鉴定中心进行对粤SX96V1号牌小型轿车车辆行驶速度进行鉴定，得到如下意见：粤SX96V1号牌小型轿车事发时的行驶速度约为44km/h，事发路段车辆限速为60km/h，涉事车辆未超速行驶。

3.交警部门委托东莞市沙河汽车服务有限公司对粤SX96V1号牌小型轿车进行机动车安全技术检验鉴定，得到如下意见：该车的机动车安全技术检验为合格。

4.交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对行人关X凤死亡原因进行鉴定，得到如下意见：行人关X凤符合交通事故致颅脑损伤死亡。

（四）粤SX96V1号小型轿车入户和年审情况

经查：粤SX96V1号小型轿车于2018年12月13日注册查验入户，车辆所有人：东莞市神洲行汽车服务有限公司，该车检验有效期至2021年12月31日。

（五）事故现场情况

1.天气情况。事故时间：2021年1月29日20时00分，事故地点天气晴，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况。肇事现场位于东莞市虎门镇太沙路沙角段604号路段，南北走向为双向六车道（中间设有双黄实线）、

肇事路段设有人行横道，北往虎门镇区方向、南往沙角小学方向、道路平直、沥青路面，在道路两侧设置人行横道提示标志，路面设有人行横道的机动车停车线及减速提示标志，道路两侧设有人行道。经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆停车位置。事故发生后粤SX96V1号小型轿车车头朝北（虎门镇区）方向，车尾朝南（沙角小学）方向。

（六）营运车辆单位情况

粤SX96V1号小型轿车，行驶证登记所有人：东莞市神洲行汽车服务有限公司，注册地址为东莞市塘厦镇振兴围社区塘厦大道南102号一楼五号商铺。该公司名下一共登记有16辆轿车，每辆轿车均办理有网络预约出租汽车运输证，全部属预约出租客运性质，其中有8辆车存在违法未处理。

（七）涉事单位及人员的基本情况

1.李X，男，汉族，群众，1988年5月8日出生，广东省化州市人，公民身份号码：440982198805XXXXXX，户籍住址：广东省化州市官桥镇XXXXXXXX，　系粤SX96V1号小型轿车承租人及驾驶员。李X于2020年8月27日在网上汽车租赁平台租赁了东莞市神洲行汽车服务有限公司的粤SX96V1号小型轿车。汽车租赁合同显示：租期1年，租金每月3999元。事发时，李X在滴滴打车平台接到网约乘客从虎门镇沙角百家惠百货到虎门镇怀丰商业中心东门的订单，车费14.55元。

2.东莞市神洲行汽车服务有限公司，注册地址为：东莞

市塘厦镇振兴围社区塘厦大道XXXXXXXX,类型：有限责任公司，法定代表人：许XX，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2013年01月08日，营业期限：长期，经营范围：机动车信息咨询服务、汽车租赁、企业管理咨询、二手车经销驾服务；销售:汽车、汽车零配件、汽车饰品、加油充值卡;市场投资；物业租赁；企业营销策划、会议策划；机票预订、车票预订、酒店预订、旅游咨询；道路普通货运。营业期限:长期。统一社会信用代码：914419000599XXXXXX。

3.滴滴出行科技有限公司东莞分公司，类型：有限责任公司分公司，地址：东莞市莞城街道万科城市广场中天大厦3103，负责人：尚XX，成立日期：2017年12月15日，营业期限：长期，经营范围：网络预约出租汽车客运，汽车代驾，共享单车等业务。统一社会信用代码：91441900MA51XXXXXX。《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，粤交运管许可莞字441900000007号，经营范围：网络预约出租汽车客运，有限期至2022年12月27日。

（八）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡，死者关X凤，女，汉族，群众，1942年09月28日出生，湖南省武冈市人，户籍住址：湖南省武冈市荆竹铺镇曹岭村XXXX，公民身份号码：432623194209XXXXXX，事发时交通方式为步行。经法医鉴定:

关X凤符合交通事故致颅脑损伤死亡。

2.此事故造成直接经济损失约60万元人民币。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年1月29日20时00分许，当事人李X驾驶粤SX96V1号牌小型轿车从虎门沙角小学往镇区方向在最左侧机动车道内行驶，途经东莞市虎门镇太沙路沙角段604号路段人行横道从同车道前方一轿车右侧加速超车时，遇行人关云X从左往右横过道路，在此过程中，小型轿车车头右角与行人关云凤身体发生碰撞，造成行人关X凤受伤，送医院抢救无效于2021年1月30日死亡。

（二）应急处置情况

1.接处警情况：2021年1月29日20时17分许，东莞市公安局122指挥室接李峰报警，称其本人驾驶粤SX96V1号牌小型轿车途经东莞市虎门镇太沙路沙角段604号路段，与一行人身体发生碰撞，有人员受伤的交通事故。接报后，东莞市公安局122指挥室立即指令虎门交警大队事故处理民警和120救护中心赶赴事故现场，于2021年1月29日20时30分虎门交警大队事故处理民警到达事故现场后开展控制现场和勘查取证等工作，2021年1月29日20时50分现场勘查结束，在现场交通恢复后撤离现场。

2.应急救援情况：东莞市公安局交通警察支队虎门大队副大队长赖灿钦、事故中队队长欧阳周带领民警罗景辉、吴伟乐于20时30分到达现场，开展事故现场勘查工作，发现

一辆粤 SX96V1 号牌小型轿车与一行人身体发生碰撞，伤者已被送往医院抢救。

3.应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

2021 年 3 月 5 日，东莞市公安局交通警察支队虎门大队出具《道路交通事故认定书》第 4419071202100000030，认定：当事人李峰负事故的全部责任，关 X 凤不负事故责任。

目前死者家属已经与涉事车方协商赔偿事宜并达成赔偿协议，肇事驾驶人李峰也已经获得死者关 X 凤家属的谅解书，事故各项善后工作平稳有序开展。

三、事故原因、性质和相关单位履职情况

（一）事故直接原因

当事人李峰驾驶机动车从前车右侧车道超车时，疏忽大意，对应当发现的危险情况没有及时发现，且行经人行横道时，没有减速行驶，是造成事故的直接原因。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：虎门镇“1·29”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

（三）相关单位及人员履职情况

1.李 X，驾驶机动车从前车右侧车道超车时，疏忽大意，对应当发现的危险情况没有及时发现，且行经人行横道时，没有减速行驶。

2.东莞市神洲行汽车服务有限公司，该公司具备安全生产条件，建立了安全生产责任制，加强了安全生产责任制的监督考核，设置有安全生产管理机构，对公司从业人员进行了安全生产教育和培训。经调查，东莞市神洲行汽车服务有限公司是汽车租赁经营者，不需要办理网络预约出租汽车经营许可证，符合《广东省道路运输条例》相关规定。未发现该公司有违法转让、出租道路运输经营许可证件和违法挂靠经营等行为。

3.滴滴出行科技有限公司东莞分公司，该公司具备安全生产条件，建立了安全生产责任制，加强了安全生产责任制的监督考核，设置有安全生产管理机构，对公司从业人员进行了安全生产、职业道德教育和业务知识、操作规程等培训，有采取措施，防止驾驶员连续超4小时疲劳驾驶。经调查，滴滴出行科技有限公司东莞分公司有取得交通部门颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，符合《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第八条的规定，当事司机李X有取得交通部门颁发的网络预约出租汽车驾驶员证，当事车辆粤SX96V1小轿车有取得交通部门颁发的网络预约出租汽车运输证，符合《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十七条和第十八条的规定。在此次交通事故调查中未发现该公司有违法转让、出租网络预约出租汽车经营许可证等行为。

4.东莞市公安局交通警察支队虎门大队，2020年1月至12月，虎门交警大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，强

化了交通安全管控，认真贯彻落实交警支队工作要求，紧紧围绕支队部署的“遏事故保安全”活动，不断调整勤务部署，采取分片区管理强化巡逻执法等积极措施，加强了对各类重点车辆交通秩序整治和管控，查处和劝导了大量违法行为：共查处交通违法248694多宗；查处涉酒驾驶1130宗（酒后驾驶725宗，醉酒驾驶405宗）；行政拘留96人，采取刑事拘留措施69人。确保了辖区道路交通安全畅通，优化了道路交通环境。

5.东莞市交通运输局虎门分局，作为事故辖区道路运输主管部门，东莞市交通运输局虎门分局深入开展各项安全生产大检查、打非治违、危险化学品等专项整治行动，全面排查治理交通运输行业安全生产隐患，狠抓安全生产各项工作措施的落实，履行了相关职能。据统计，自2020年1月至12月，东莞市交通运输局虎门分局共出动执法人员约1418人次，共检查企业378家次（其中客运企业106家次，危运企业16家次，货运企业256家次），检查客运车辆18辆、危运车辆29辆次，共发现隐患231宗，限时整改231宗，形成闭环管理，切实消除安全隐患，行业秩序整体平稳有序。

四、责任认定及处理建议

1.当事人李X其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条、第四十七条的规定，对事故的发生负有责任。

因涉嫌交通肇事罪李峰于2021年3月6日被公安部门刑事立案，已吊销其机动车驾驶证。肇事驾驶人李X已获得死

者关X凤家属的谅解，2021年3月14日公安部门对李X涉嫌交通肇事取保候审。

2.东莞市神洲行汽车服务有限公司，该公司名下一共登记有16辆轿车，16辆轿车全部属预约出租客运性质，其中有8辆轿车存在违法未处理,建议东莞市交警部门对东莞市神洲行汽车服务有限公司8辆网络预约出租汽车违法行为依法进行处理。

3.事故涉及其他法律责任，如果在后续的调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、防范和整改措施

（一）落实对每位司机的安全操作规程教育。出租汽车经营企业要一车一人层层落实，时常提醒和教育司机要细心、认真操作，安全文明驾驶，杜绝因违规和粗心操作发生事故。

（二）强化交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《中华人民共和国道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

（三）落实企业安全生产主体责任。出租汽车经营企业要强化安全生产的法制观念，按照安全生产有关法律规定和标准、规范要求认真落实企业安全生产主体责任，吸取事故

教训，切实加强安全生产工作。一是要明确安全生产管理职责，层层落实责任，货物运输企业要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，自觉接受执法人员依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况资料。二是加强从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。三是要强化管理制度和操作规程的执行力。各有关企业在制定管理制度和操作规程后，要建立完善日常考评和检查机制，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

虎门镇“1·29”一般道路交通事故调查组

2021年4月23日